

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15/2537

นาง สม จิต ร เรือง กล

โจทก์

บริษัท ลิเบอร์ตีรอล อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 904

จำเลยออกเช็คจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินในตัวแลกเงินของคณงานให้โจทก์ ยึดถือไว้เพื่อค้ำประกันเงินตามตัวแลกเงินที่คณงานจ่ายเป็นค่าเครื่องบินให้แก่จำเลย มิใช่จำเลยออกเช็คให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ โจทก์จึงเป็นเพียงตัวแทนของคณงานเท่านั้น แม้เช็คจะระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงินก็มีผลเพียงให้ถือไว้แทนคณงานหาได้ทำให้โจทก์ เป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 904 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ เช็คย่อมไม่มีมูลหนี้ที่โจทก์จะเรียกร้องให้จำเลยผู้สั่งจ่ายรับผิดชอบเงิน ให้ตนได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท กระทำการผูกพันจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นกรรมการของบริษัท จำเลยที่ 1 ได้รับใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไป ทำงานในต่างประเทศ เมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม 2528 จำเลยได้ร่วมกันออก เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางเขนลงวันที่ 5 เมษายน 2528 สั่งจ่ายเงิน

จำนวน 320,000 บาท ให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ในการที่โจทก์จัดหาคนงานมาให้จำเลยเพื่อส่งคนงานไปต่างประเทศ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรียกเก็บเงินแทน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 344,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 320,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า โจทก์ทรงเช็คโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ทั้งเช็คพิพาทนั้น โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่มีนิติสัมพันธ์และไม่มีมูลหนี้ต่อกัน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 มิได้ลงลายมือชื่อไว้ในเช็คพิพาทไม่ว่าในฐานะใด จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามเช็คพิพาทให้โจทก์เป็นจำนวน 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2528 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นกรรมการ จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ผูกพันจำเลยที่ 1 ซึ่งได้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้โจทก์เป็นผู้แนะนำเกี่ยวกับการเติร์

ยมตัวของคนงานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศตามหนังสือมอบอำนาจ เอกสารหมายเลข 2 โจทก์ได้จัดหาคนงานมาให้จำเลยที่ 1 เพื่อจัดส่งไปทำงานในต่างประเทศจำนวน 32 คน คนงานดังกล่าวมอบเงินค่าเครื่องบินโดยส่งจ่ายตัวแลกเงินจำนวน 32 ฉบับ มอบให้โจทก์นำไปให้จำเลยที่ 1 เป็นเงินคนละ 10,000 บาท ปราบฏตามตัวแลกเงินเอกสารหมายเลข 4 ถึง 35 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปเข้าบัญชีของโจทก์เพื่อเรียกเก็บเงินธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพิพาทให้โจทก์หรือไม่เพียงใด ได้ความจากโจทก์ว่า เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2528 โจทก์พาคนงานจำนวน 32 คน ไปให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการติดต่อคนงานและดำเนินการขออนุญาตให้คนงานเดินทางไปต่างประเทศเป็นค่าพาหนะค่าหนังสือเดินทาง ค่าจ้างของที่ดินและอื่น ๆ เป็นเงินคนละ 10,000 บาท ให้โจทก์ จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ส่งจ่ายเช็คพิพาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2532 จำนวนเงิน 320,000 บาท จำเลยที่ 1 นำสืบว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ติดต่อนางประทุมพีสาวจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการคนงานส่งไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำเลยที่ 1 จะเรียกค่าบริการจากคนงานคนละ 33,000 บาท นางประทุมติดต่อนให้โจทก์หาคนงานได้ 32 คน นางประทุมกับโจทก์จะได้ผลประโยชน์แบ่งกันคนละครึ่ง จะได้รับผลประโยชน์เมื่อคนงานเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้ว คนงานที่โจทก์พามาสมัครงานกับจำเลยที่ 1 จำนวน 32 คน ไม่มีเงินจ่ายค่าบริการ จำเลยที่ 1 จึงมีหนังสือขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา สันป่าตอง ให้แก่คนงานจำนวน 30 คน ธนาคารให้สินเชื่อโดยคนงานดังกล่าวนำโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกัน ในวงเงินคนละ 45,000 บาท ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ 2528 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา สันป่าตอง ได้ออกตัวแลกเงินฉบับละ 10,000 บาทจำนวน 32 ฉบับ ให้คนงานแล้วให้โจทก์นำมามอบให้จำเลยที่ 1 โจทก์ให้จำเลยที่ 1 ออกเช็คให้ 1 ฉบับ จำนวน

เงิน 320,000 บาท เท่ากับจำนวนเงินตัวแลกเงิน 32 ฉบับ ให้โจทก์ไว้เพื่อเป็นประกัน ถ้าหากคนงานทั้ง 32 คน เดินทางล่าช้าหรือมีปัญหาไม่ได้เดินทางตามกำหนดให้โจทก์นำเช็คมาแลกเงินสดจากจำเลยที่ 2 จากนั้นจำเลยที่ 2 ได้ไปซื้อตัวเครื่องบินให้คนงานทั้ง 32 คน ซึ่งจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศในวันที่ 6 มีนาคม 2528 ต่อมาวันที่ 4 มีนาคม 2528 คนงาน 17 คนแจ้งว่า ไม่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ขอเงินเดือนคนละ 10,000 บาท จำเลยที่ 1 จึงคืนเงินให้คนงานทั้ง 17 คนตามเอกสาร ล.38 ถึง ล.54 จำเลยที่ 2 แจ้งให้โจทก์นำเช็คพิพาทมาเปลี่ยนเป็นเช็คฉบับใหม่ แต่โจทก์บอกว่าไม่ได้เอาเช็คมาจากจังหวัดเชียงใหม่จะนำมาคืนให้ในภายหลัง ต่อมาวันที่ 5 สิงหาคม 2528 บริษัทสิงห์ทองโอเวอร์ซี จำกัด แจ้งแก่จำเลยที่ 1 ว่า มีเหตุขัดข้องในการเดินทาง จากนั้นคนงานอีก 15 คน บอกเลิกการเดินทางขอเงินคืน จำเลยที่ 2 ไม่คืนให้เนื่องจากโจทก์ไม่ยอมคืนเช็คพิพาทเห็นว่า ตามฟ้องและทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ตกลงจะใช้ค่าใช้จ่ายตามที่โจทก์ใช้จ่ายไปในการจัดหาคนงานให้แก่โจทก์แต่ประการใด ทั้งตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 ก็ปรากฏเพียงว่า จำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้โจทก์แนะนำให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวของคนงานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะเป็นการค้า โจทก์เป็นนายหน้าจัดหาคนงาน แต่ไม่มีข้อสัญญาว่าจำเลยที่ 1 จะใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่โจทก์ นางประทุม นิมากร พยานจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เบิกความยืนยันว่า เมื่อโจทก์จัดหาคนงานได้ครบจำนวน 32 คนแล้ว โจทก์กับพยานไปที่บริษัทจำเลยที่ 1 เพื่อตกลงแบ่งผลประโยชน์ โดยตกลงกันว่า จะได้รับเมื่อคนงานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศแล้วและจำเลยที่ 2 เบิกความยืนยันว่าจำเลยที่ 1 จะได้รับค่าบริการจากคนงานคนละ 33,000 บาท โจทก์กับนางประทุมจะได้คนละครึ่ง แต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์กับนางประทุมจะได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากคนงานจำนวนเท่าใด เมื่อคิดคำนวณจากการที่คนงานนำโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ไปจดทะเบียนจำนองต่อธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด สาขาสันป่าตองในวงเงินคนละ 45,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 3
ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงินให้คนงานจำนวนคนละ 10,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้
จำเลยที่ 1 ล่วงหน้า เพื่อเป็นค่าเครื่องบินตามเอกสารหมายเลข 4 ถึง 35 เมื่อรวมกับ
ค่าบริการที่จำเลยที่ 1 เรียกร้องแล้วก็จะเป็นคนละ 43,000 บาท จะเห็นได้ว่า เงิน
ส่วนที่เหลือ 2,000 บาทจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทำ
หนังสือเดินทางค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แสดงให้
เห็นว่า การที่โจทก์กับนางประทุมจะได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากค่าบริการที่
จำเลยที่ 1 เรียกเก็บจากคนงานนั้น นางประทุมยืนยันว่าจำเลยที่ 1 จะได้ส่วนแบ่ง
50 เปอร์เซ็นต์ โจทก์กับนางประทุมจะได้คนละ 25 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น โจทก์กับนาง
ประทุมก็จะได้รับคนละ 8,250 บาท ต่อคนงานหนึ่งคนซึ่งสอดคล้องกับที่โจทก์อ้างว่า
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับคนงานแต่ละคนประมาณคนละ 8,000 ถึง 9,000 บาท
โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่โจทก์จ่ายในการ
ทำหนังสือเดินทางค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนองที่ดินและค่าพาหนะของคนงาน ก็
ไม่ปรากฏว่าค่าหนังสือเดินทางและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนองมีจำนวนเท่าไร
ค่าพาหนะของคนงานคนใด เดินทางมาจากไหนไปที่ใด จำนวนคนละเท่าไรล้วนแต่
เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง จำเลยที่ 2 เบิกความยืนยันว่า
โจทก์มอบตั๋วแลกเงินของคนงานจำนวน 32 คน ฉบับเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบินคนละ
10,000 บาท ให้จำเลยที่ 1 โจทก์ขอร้องให้จำเลยที่ 2 ออกเป็นเช็คเท่าจำนวนเงินใน
ตั๋วแลกเงินทั้ง 32 ฉบับให้โจทก์เพื่อเป็นประกันว่าถ้าคนงานทั้ง 32 คนมีปัญหาไม่ได้
เดินทางไปทำงานตามกำหนด โจทก์จะนำเช็คมาแลกเงินจากจำเลยที่ 1 คืน จำเลยที่
2 จึงออกเป็นเช็คโดยระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงิน เห็นว่า โจทก์เป็นผู้พาคนงาน 32 คน
และนำตั๋วแลกเงินของคนงานมาให้จำเลยที่ 1 โจทก์จะต้องเป็นที่เชื่อถือของคนงาน
โจทก์ย่อมต้องรับผิดชอบต่อคนงานเพื่อไม่ให้คนงานได้รับความเสียหาย ถ้าเกิดเหตุ
ขัดข้องทำให้คนงานไม่ได้ไปทำงานในต่างประเทศตามที่โจทก์ชักนำ เช่นนี้จึงฟังได้

ว่า ที่จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินในตัวแลกเงินของคนงานจำนวน 32 คน ให้โจทก์ยึดถือไว้เพื่อค้ำประกันเงินตามตัวแลกเงิน 32 ฉบับ ที่จ่ายค่าเครื่องบินมิไซล์จำเลยที่ 1 ออกเช็คให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ โจทก์จึงเป็นเพียงตัวแทนของคนงานจำนวน 32 คนเท่านั้น แม้เช็คพิพาทจะระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงิน ก็มีผลเพียงให้ถือไว้แทนคนงาน หาได้ทำให้โจทก์เป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 904 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ เช็คพิพาทย่อมไม่มีมูลหนี้ที่โจทก์จะเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบชำระเงินให้ตนได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามเช็คพิพาทนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็คพิพาทต่อโจทก์ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์ต่อไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-นิเวศน์ คำผอง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ